

1501571-57.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO BRENO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de MARIO BRENO DA SILVA, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1501571-57.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501571-57.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO BRENO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de MARIO BRENO DA SILVA, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput,

c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 27 de abril de 2.022, por volta das 16h30min, na rua Ofélia Soares Russo, 940, Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Franca/SP, nas imediações de uma Praça Pública (local onde se realizam diversões de qualquer natureza), e de uma Unidade Hospitalar (UBS do Planalto), ele adquiriu, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 207,8g, divididas em duas porções brutas e acondicionadas em sacos plásticos transparentes, da substância METIL BENZOIL ECGONINA, conhecida como "cocaína", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudos de páginas 29/33 e 164.166.

Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento e indeferido o pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva.

Em juízo foi inquirida testemunha e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pleiteou, preliminarmente, a concessão de liberdade provisória ou do direito de recorrer em liberdade em caso de condenação. No mérito, pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso V, VI ou VII, do Código de Processo Penal, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, o estabelecimento do regime inicial diverso do fechado, a devolução do dinheiro apreendido e a liberação definitiva do veículo.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

No presente caso, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), auto de exibição e apreensão (páginas 25/26), auto de degravação (páginas 86/89), laudo toxicológico definitivo (páginas 165 e 169), laudo pericial de distância da residência do réu e estabelecimentos de saúde, creche (páginas 170/175).

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo, dizendo que comprou o entorpecente para revendê-lo e lucrar um pouco, pois estava desempregado e passando por dificuldades financeiras. Apenas ressaltou dinheiro apreendido pertence à sua esposa, oriundo do trabalho dela.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida (depoimentos dos policiais civil e militar), sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, muito embora esse magistrado já tenha se posicionado de forma diversa, recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entendê-la como tendo natureza objetiva, pelo que, para sua incidência, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava

atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

Nesse sentido (g.n.):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 2) MAUS ANTEDECENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. 3) AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 4) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. 5) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021).. (AgRg no AREsp 1785555/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. IMEDIAÇÕES DE FESTA. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma. (...). (AgRg no HC 690.916/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Conforme documentação de páginas 170/175, a casa em que o réu guardava o entorpecente ficava a cerca de 60-250 dos estabelecimentos de saúde, creche, sede beneficente e local de trabalho coletivo, donde resulta ser imperiosa a aplicação da majorante sob comento.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: A grande quantidade de droga apreendida indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses, sim, merecedores da pena mínima prevista. Assim, a pena-base já seria fixada em patamar sensivelmente superior ao mínimo, em 07 anos de reclusão. O réu possui ainda maus antecedentes (página 43 – feito nº 3004402-19.2013.8.26.0196), motivo pelo qual majora-se a pena em mais 1/6: 08 anos e 02 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é confesso, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6: 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão.

Terceira fase: Diante do mau antecedente, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06. Incidindo a regra prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a pena dos delitos em 1/6.

Torno definitiva e pena do réu em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu MÁRIO BRENO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Em que pese ao pedido preliminar em sede de memorial feito pela defesa, entendo que não estão presentes os requisitos que autorizariam a liberdade provisória. Isso porque, conforme acima mencionado, ao réu foi imposta pena elevada em regime inicial fechado.

É certo que a combativa defesa logrou demonstrar que a esposa do acusado passa por momento delicado, sendo que a presença dele ao seu lado seria de grande valia. Poder-se-ia pensar, por razões humanitárias, em aplicação 318, IV, do Código de Processo Penal, com aplicação de prisão domiciliar. Porém, o réu se utilizava justamente de seu domicílio para a prática do tráfico, pelo que não se pode presumir que ele, preso em casa, não voltaria a delinquir. Outrossim, não está comprovada a imprescindibilidade de sua presença ao lado da esposa, nenhuma informação havendo sobre a existência de outros familiares aptos a prestar-lhe auxílio nesse momento.

Seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

No que se refere ao dinheiro apreendido, a presunção é a de que é fruto do crime. Tal presunção deriva do fato de que ele era guardado, conforme depoimento de policiais, em pequenos pacotes espalhados por gavetas, não sendo comum que o ativo de empresas, destinado ao pagamento de funcionários seja guardado assim. Em tal situação, não basta, por óbvio, a simples declaração da esposa do acusado para que se tome por demonstrado que o dinheiro tem origem lícita.

Já quanto ao veículo, com razão a defesa. De fato, nada há a demonstrar que ele fosse efetivamente utilizado para a prática do delito. Ao contrário, o cenário descrito pelos policiais é o de que o tráfico se dava dentro da residência do acusado. O que se tem é uma presunção de que o réu o usava para trazer drogas para dentro de sua casa, muito pouco para que se tenha por preenchido o requisito legal que levaria ao perdimento do bem, qual seja, a de que ele seja apreendido em transporte de droga ilícita.

Assim, em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao veículo apreendido e aos objetos apreendidos, não comprovada a origem ilícita, sejam restituídos a quem de direito.

Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA